COMMISSION BANCAIRE

Traduction

LIGNES DIRECTRICES N° 04/2025 DU 26 OCTOBRE 2025 RELATIVES AUX PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES

SOMMAIRE

I.Introduction 2
II.Objectif et champ d'application 2
III.Cadre légal et définitions 2
III.1. Cadre réglementaire et normatif 2
III.2. Définitions 4
IV.Obligations fondamentales et approche basée sur les risques 4
V.Mesures de vigilance renforcée obligatoires 5
VI.Responsabilité et sanctions 5

I. Introduction

Dans le cadre du renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le traitement des personnes politiquement exposées (PPE) est l'un des défis les plus importants imposés par les normes internationales. En raison de leur statut ou de leur influence, les clients de cette catégorie présentent un risque accru détournement du système financier à des fins de corruption et d'activités illicites.

Ces lignes directrices visent à fournir un cadre clair et contraignant aux institutions assujetties, afin de garantir le respect total de la législation nationale et des recommandations du Groupe d'action financière.

L'engagement à appliquer une vigilance renforcée et une surveillance stricte à cette catégorie de clients est une garantie pour la protection de l'intégrité et de la stabilité du secteur financier algérien.

II. Objectif et champ d'application

Les présentes lignes directrices visent à définir les obligations des institutions assujetties au contrôle de la Commission Bancaire envers leurs clients relevant de la catégorie des personnes politiquement exposées.

Ces lignes directrices s'appliquent à toutes les institutions assujetties au contrôle de la Commission Bancaire, à savoir les banques, les établissements financiers, les services financiers d'Algérie Poste, les prestataires de services de paiement, ainsi que les bureaux de change.

III. Cadre légal et définitions

III.1. Cadre réglementaire et normatif

Les présentes lignes directrices s'inscrivent dans le cadre légal et réglementaire visant à renforcer le dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Elles s'appuient sur les textes nationaux et les normes internationales suivants :

- Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant Code pénal ;
- Loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
- Loi n° 23-09 du 21 juin 2023 portant Loi Monétaire Et Bancaire ;
- Décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1146 correspondant au 29 novembre 2023 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales soumises au droit algérien ;
- Décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d'exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent,

le financement du terrorisme, et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l'égard des assujettis ;

- Décret exécutif n°24-242 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des programmes de contrôle interne, par les assujettis dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
- Décret exécutif n° 25-101 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
- Décret exécutif n° 25-102 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées ;
- Décret exécutif n° 25-103 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant les modalités d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent ;
- Règlement de la Banque d'Algérie n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024, modifié et complété, relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
- Instruction de la Banque d'Algérie n° 03-24 du 24 novembre 2024 relative au devoir de vigilance ;
- Instruction de la Banque d'Algérie n° 04-24 du 24 novembre 2024 relative aux virements électroniques ;
- Lignes Directrices de la Commission Bancaire n° 02/2024 du 28 novembre 2024 relatives aux procédures d'identification et de vérification des bénéficiaires effectifs ;
- Lignes Directrices de la Commission Bancaire n° 01/2025 du 6 avril 2025 relatives aux procédures de gel et/ou de saisie des fonds et des avoirs dans le cadre des sanctions financières ciblées ;
- Lignes Directrices de la Commission Bancaire n° 03/25 du 8 juillet 2025 relatives à l'auto-évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive et à la mise en place d'une approche basée sur les risques ;

- Recommandations du Groupe d'Action Financière :
  - Recommandation 1 sur l'approche basée sur les risques,
  - Recommandations 6 et 7 sur les sanctions financières ciblées,
  - Recommandation 10 sur le Devoir de vigilance relatif à la clientèle,
  - Recommandation 11 sur la conservation des documents,
  - Recommandation 12 sur les personnes politiquement exposées,
  - Recommandation 15 sur les nouvelles technologies,
  - Recommandation 19 sur les pays à haut risque,
  - Recommandations 24 et 25 sur la transparence des bénéficiaires effectifs,
  - Recommandation 26 sur la surveillance des institutions financières ;

- Notes interprétatives et guides pratiques publiés par le Groupe d'action financière.

III.2. Définitions

Personnes politiquement exposées : les algériens et les étrangers occupant ou ayant occupé des fonctions générales importantes en Algérie ou à l'étranger, tels que les chefs d'Etats ou de Gouvernements, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats de haut rang, les dirigeants d'entreprises publiques, les hauts responsables de partis politiques ainsi que les personnes auxquelles une organisation internationale a confié ou qui ont été investies de fonctions importantes tels que les membres de la direction générale, y compris les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'administration ou des postes équivalents.

Cette définition ne s'applique pas aux personnes de rang intermédiaire ou subalterne appartenant aux catégories susmentionnées

« Bénéficiaire effectif » : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, directement ou indirectement **:**

1. possèdent ou contrôlent effectivement le client ou le mandataire du client, ou le bénéficiaire de contrats d'assurance-vie ou d'investissement et/ou,
2. pour laquelle une opération est effectuée ou une relation d'affaires est établie.
3. exercent un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.

IV. Obligations fondamentales et approche basée sur les risques

Les institutions assujetties sont tenues de :

- **Identifier et évaluer les risques** : disposer d'un système de gestion des risques approprié leur permettant de déterminer si le client potentiel ou actuel, le bénéficiaire effectif, un membre de sa famille ou une personne qui lui est étroitement liée est une personne politiquement exposée, et appliquer une approche basée sur les risques dans le cadre de procédures relatives au devoir de vigilance.
-
- **Système de gestion des risques** : mettre en place un système de gestion des risques approprié permettant de détecter si le client, son mandataire, le bénéficiaire effectif, un membre de sa famille ou des personnes qui lui sont étroitement liées appartiennent à la catégorie des personnes politiquement exposées, et mettre en place une politique claire d'acceptation des clients de cette catégorie, qui tienne compte de la classification des clients en fonction de leur degré de risque, tout en s'engageant à revoir cette classification périodiquement ou en cas de changement.
-
- **Procédures claires** : élaborer des politiques, des procédures et des contrôles clairs pour l'entrée en relation d'affaires avec des personnes politiquement exposées, les membres de leurs familles ou les personnes qui leur sont étroitement liées. Les personnes dont le mandat a pris fin sont soumises aux

mêmes exigences, dans la mesure où les risques qui leur sont associés persistent.

V. Mesures de vigilance renforcée obligatoires

Outre les mesures de vigilance prévues par la loi n° 05-01 , modifiée et complétée, et le règlement de la Banque d'Algérie n° 24-03 du 24 juillet 2024 relatif à la prévention et la lutte contre blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, modifié et complété, et l'instruction de la Banque d'Algérie n° 03-24 du 24 novembre 2024 relative au devoir de vigilance, les institutions assujetties doivent appliquer les mesures renforcées suivantes à l'égard des personnes politiquement exposées, les membres de leurs familles, ou les personnes qui leur sont étroitement liées :

- **Approbation de la Direction Générale ou du Directoire** : il est interdit d'établir ou de poursuivre une relation d'affaires avec une personne politiquement exposée, un membre de sa famille, ou une personne qui lui est étroitement liée, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Direction Générale ou du Directoire de l'assujetti.
- **Vérification de l'origine des fonds et la source de richesse** : prendre toutes les mesures raisonnables pour déterminer l'origine des fonds et la source de richesse, et veiller à assurer un contrôle renforcé et continu de la relation d'affaires.
- **Surveillance renforcée et continue** : veiller à assurer une surveillance renforcée et continue de la relation d'affaires. Une attention particulière doit être accordée aux mouvements et aux opérations effectués et à leurs objectifs, et les résultats doivent être consignés dans des registres spéciaux.
- **Enquête et déclaration des soupçons** : les assujettis doivent signaler à La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTRF) toutes les opérations suspectes, y compris les tentatives d'opérations suspectes ou les refus d'opérations en raison du comportement du client, sans délai et dès qu'un soupçon existe.

Les assujettis doivent veiller à documenter toutes les mesures prises, depuis l'identification des personnes politiquement exposées, les membres de leurs familles, ou les personnes qui leurs sont étroitement liées, jusqu'à l'approbation des relations.

VI. Responsabilité et sanctions

Tout manquement aux obligations prévues dans les présentes lignes directrices expose l'assujetti aux sanctions prévues par la législation en vigueur.

Président de la Commission Bancaire